РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 33-1565/2022

Номер дела: **33-1565/2022**

УИН: **25RS0008-01-2021-001524-87**

Дата начала: **25.01.2022**

Дата рассмотрения: **28.02.2022**

Суд: **Приморский краевой суд**

Судья: **Бузьская Елена Владимировна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	и.о.Д-реченского межр.прок.		
ОТВЕТЧИК	МБОУ "СОШ №5" (2-1027)		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Передача дела судье			25.01.2022
Судебное заседание	Вынесено решение	РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ	28.02.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			04.03.2022
Передано в экспедицию			04.03.2022

Определение

Судья Брянцева Ю.Н. Дело № 33-1565/2022(2-1027/2021)

25RS0008-01-2021-001524-87

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

28 февраля 2022 года город Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда в составе:

председательствующего Бузьской Е.В.,

судей Семенцова А.О., Рыженко О.В.,

при секретаре Гончаренко Е.В.,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и.о. Дальнереченского межрайонного прокурора Приморского края в интересах неопределенного круга лиц к администрации Дальнереченского городского округа Приморского края, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского городского округа, МКУ «Управление образования» о возложении обязанности, по апелляционной жалобе администрации Дальнереченского городского округа Приморского края на решение Дальнереченского районного суда Приморского края от 30 ноября 2021 года.

Заслушав доклад судьи Бузьской Е.В., прокурора ФИО5, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

и.о. Дальнереченского межрайонного прокурора Приморского края обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с настоящим иском, в обоснование указал, что Дальнереченской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии терроризму, в том числе антитеррористической защищенности объектов образования Дальнереченского городского округа. Проверкой установлено, что по адресу: <адрес> расположено и осуществляет деятельность МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» Дальнереченского городского округа. Также установлено, что мероприятия по антитеррористической защищенности школы (территории) в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006, в полном объеме не выполняются. Так, МБОУ «СОШ №5» не обеспечено охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Указанное нарушение отрицательно сказывается на комплексной безопасности пребывающих в здании учреждения лиц, в том числе несовершеннолетних обучающихся, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая защищенность образовательного учреждения. Безопасное функционирование образовательной организации возможно только с соблюдением требований норм антитеррористической защищенности, что будет гарантировать безопасность находящихся в нем лиц. Для устранения указанных нарушений образовательному учреждению требуются финансовые ресурсы, выделение которых регламентируется требованиями бюджетного законодательства.

Ссылаясь на положения Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», просил возложить обязанность на администрацию Дальнереченского городского округа Приморского края устранить нарушения закона, путем осуществления финансирования расходов для МБОУ «СОШ № 5» Дальнереченского городского округа для обеспечения образовательного учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание

ведомственной охраны, в течение 3-х месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. Возложить обязанность на МБОУ «СОШ №5» Дальнереченского городского округа устранить нарушения закона, путем обеспечения образовательного учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в течение месяца с момента осуществления финансирования администрацией Дальнереченского городского округа.

В судебном заседании суда первой инстанции представитель истца – помощник Дальнереченского межрайонного прокурора Приморского края уточненные исковые требования поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика администрации Дальнереченского городского округа в судебном заседании исковые требования не признала, по основаниям, изложенным в письменных возражениях. Согласно доводам возражений, каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет, предназначенный для исполнения расходных обязательств муниципального образования. Проект решения о бюджете Дальнереченского городского округа на очередной финансовый год и плановый период принимается и утверждается по результатам его рассмотрения Думой Дальнереченского городского округа. Только при формировании и утверждении бюджета Дальнереченского городского округа на очередной финансовый 2022 год и плановый период 2023-2024, администрация Дальнереченского городского округа сможет довести бюджетные ассигнования до главного распорядителя бюджетных средств. Главным распорядителем бюджетных средств является МКУ «Управление образования», а не образовательные организации, в связи с чем бюджетные ассигнования доводятся именно до МКУ «Управление образования», а не МБОУ «СОШ № 5». Ответчик полагает, что при удовлетворении исковых требований, разумным сроком для исполнения решения является 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу, при наличии соответствующего законодательству требования довести бюджетные ассигнования до главного распорядителя бюджетных средств.

Представитель ответчика МКУ «Управление образования», привлеченного к участию в деле определением Дальнереченского районного суда Приморского края от 27.09.2021 года, в судебном заседании с исковыми требованиями не согласилась, поддержала доводы возражений представителя администрации Дальнереченского городского округа.

Представитель ответчика МБОУ «СОШ №5» Дальнереченского городского округа в судебное заседание не явилась, направила в адрес суда ходатайство о рассмотрении дела в ее отсутствие. Также указала, что ранее администрация школы ходатайствовала перед администрацией Дальнереченского городского округа о выделении денежных средств для обеспечения физической охраны участников образовательного процесса в здании учреждения.

Решением Дальнереченского районного суда Приморского края от 30 ноября 2021 года исковые требования и.о. Дальнереченского межрайонного прокурора удовлетворены частично. На администрацию Дальнереченского городского округа Приморского края возложена обязанность устранить нарушения закона, путем осуществления финансирования расходов для МБОУ «СОШ № 5» Дальнереченского городского округа для обеспечения образовательного учреждения охраной сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в течение 6-ти месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

На МБОУ «СОШ №5» Дальнереченского городского округа возложена обязанность устранить нарушения закона, путем обеспечения образовательного учреждения охраной

сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, в течение 3-х месяцев с момента осуществления финансирования администрацией Дальнереченского городского округа.

С постановленным решением не согласился ответчик администрация Дальнереченского городского округа Приморского края, представителем подана апелляционная жалоба. Просит решение Дальнереченского районного суда Приморского края от 30 ноября 2021 года отменить, принять по делу новое решение, которым в удовлетворении исковых требований прокурора отказать. В обоснование жалобы указала доводы, аналогичные доводам возражений на иск. Полагала, что судом неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела, не учтены доводы, приведенные представителем ответчика.

Дальнереченским межрайонным прокурором принесены возражения на апелляционную жалобу ответчика, которыми просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представители ответчиков не явились, извещены о времени и месте рассмотрения дела. Судебная коллегия определила рассмотреть дело в их отсутствие в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Судебная коллегия, изучив материалы дела, проверив законность и обоснованность решения суда в пределах доводов апелляционной жалобы, выслушав прокурора, возражавшего против удовлетворения апелляционной жалобы, не находит оснований, предусмотренных положениями статьи 330 ГПК РФ, для отмены или изменения решения суда первой инстанции.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, учредителем МБОУ «СОШ № 5» и собственником ее имущества является Дальнереченский городской округ, функции и полномочия учредителя от имени Дальнереченского городского округа исполняет администрация Дальнереченского городского округа (л.д.9 -13).

Согласно паспорту безопасности учреждения объект относится к третьей категории опасности.

В соответствии с п. 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утверждённых Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 24 настоящих требований, осуществляются следующие мероприятия:

а) оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации;

б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

г) оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны);

д) оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

В ходе проведенной ДД.ММ.ГГГГ Дальнереченской межрайонной прокуратурой проверки исполнения МБОУ «СОШ № 5» требований законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности объектов (территорий), отнесенных к 3 категории опасности установлено, что в нарушение п. 25 Требований охрана объекта в соответствии с п. «б» Требований не организована, представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму, антитеррористической защищенности - не устранены.

Рассматривая дело, суд руководствовался п.п. 3, 5 ч. 1 ст. 9, п.п. 2, 15 ч. 3, п. 2 ч. 6, ч. 7 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.п. 1, 7 ст. 2, п. 4 ст. 3, п. 4 ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», п.п. 7, 11 ч. 1 ст. 15, п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Удовлетворяя требования прокурора, суд первой инстанции исходил из того, что невыполнение п. 25 Требований может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью граждан, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних учащихся.

Учитывая это, судом обоснованно возложена обязанность на администрацию Дальнереченского городского округа Приморского края, как орган местного самоуправления в установленный судом срок выделить денежные средства на устранение нарушений, а на МБОУ «СОШ № 5» возложена обязанность в установленный строк устранить нарушения Требований.

Указанные выводы суда являются правильными, поскольку они основаны на приведенных положениях закона и представленных в дело доказательствах. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

Осуществление деятельности учреждения с нарушениями требований закона в области антитеррористической защищенности не обеспечивает безопасность объекта, создает опасные условия для неопределенного круга лиц, отрицательно сказывается на безопасности лиц, пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая устойчивость объекта, постоянный контроль и возможность своевременного предупреждения террористических актов, чрезвычайных ситуаций на территории образовательного учреждения, что может способствовать совершению противоправных действий в отношении лиц, находящихся в учреждении.

Учитывая, что устранение нарушений требований закона в области антитеррористической защищенности в образовательной организации является обязательной в силу закона, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу об удовлетворении исковых требований прокурора.

Довод жалобы о том, что главным распорядителем бюджетных средств по ведомственной принадлежности является МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа, на правильность судебного постановления не влияет, поскольку учредителем Учреждения является муниципальное образование – Дальнереченский городской округ, положения Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа относят участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального, городского округа (пункт 7.1 статьи 16); организацию предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях (пункт 13 статьи 16).

Пунктом 32 Требований, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 предусмотрено, что контроль за выполнением Требований осуществляется, в том числе, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в виде плановых и внеплановых проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) в целях:

а) проверки выполнения на объектах (территориях) требований к их антитеррористической защищенности, а также разработанных в соответствии с ними организационно-распорядительных документов органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий);

б) оценки эффективности использования систем обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) и реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий);

в) выработки и реализации мер по устранению выявленных в ходе проведения проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) недостатков.

Из чего следует, что Требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. N 1006 прямо предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по контролю и принятию мер соответствия объектов учреждений дошкольного и среднего образования требованиям законодательства к их террористической защищенности.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 123.21, 210 Гражданского кодекса РФ финансирование образовательных учреждений законом возлагается на администрацию городского округа, которая как орган местного самоуправления является собственником и учредителем создаваемых им учреждений.

Таким образом, исполнение требований нормативно-правовых актов по обеспечению антитеррористической защищенности является обязанностью не только образовательного учреждения, но и администрации городского округа, как осуществляющей функции учредителя. При этом МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа является структурным подразделением администрации Дальнереченского городского округа, в связи с чем разрешение организационного вопроса о финансировании образовательного учреждения находится в их компетенции, должен быть разрешен в рамках имеющихся у каждого полномочий.

Нарушений норм процессуального права, которые привели или могли привести к принятию неправильного решения, либо являющихся безусловным основанием для его отмены, при рассмотрении дела не допущено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Дальнереченского районного суда Приморского края от 30 ноября 2021 года оставить без изменения, апелляционную жалобу представителя администрации Дальнереченского городского округа Приморского края – без удовлетворения.

Мотивированное апелляционное определение изготовлено 3 марта 2022 года.

Председательствующий

Судьи

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».